

1. 업무 개요

환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부” 라 함)는 □□□□저감사업 정책지원, □□□□물질 측정망 설치 및 운영관리, 전산시스템 운영 및 관리, 수질개선 용역 및 사업 관리 업무 등을 수행하고 있다.

그리고 ○○○○○○○부는 '00년부터 현재까지 □□□□측정망을 확대·구축하고 있으며, 이를 위해 매년 ‘국가 □□□□물질 측정소 및 측정기기 구축’ 물품계약을 통해 측정소 신규 구축, 자동측정시스템 및 자동측정기기 추가 구축 등의 업무를 추진하고 있다.

[표 1] ‘국가 □□□□물질 측정소 및 측정기기 구축’ 물품계약 발주 및 계약체결 현황

구분	계약업체명	계약기간	계약금액	준공금액	비고
< 생 략 >					

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(2단계 경쟁등의 입찰) 제1항에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다고 규정되어 있다.

그리고 ○○○○○○○부의 발주계획 제안요청서 제안서 평가기준에 따르

면, 조달청 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(이하 “협상 세부기준” 이라 함)」 및 공단 「협상 세부기준」을 참고하고, 제안서 평가위원회의 구성 및 운영은 공단 「제안서 평가위원회 구성·운영 세부기준」에 의거하여 평가하며, 제안서 평가 점수 90점 이상인 업체를 기술적격자로 선정한다고 규정되어 있다.

공단 「협상 세부기준」 [별표 4-1] 제안서 평가방식에 따르면, 입찰자의 수가 3개사 이하인 경우 평가위원이 세부평가 항목별로 5단계 등급(매우우수·우수·보통·미흡·매우미흡) 중 어느 하나의 등급을 부여하고 부여한 등급은 등급별 점수구간 환산점수에 따른다고 되어 있다.

[표 2] 등급별 점수구간 환산점수 현황

등급별 점수구간	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
10%일때	배점의 100%	배점의 90%	배점의 80%	배점의 70%	배점의 60%
20%일때	배점의 100%	배점의 80%	배점의 60%	배점의 40%	배점의 20%

그리고 조달청 「협상 세부기준」 제9조(제안서의 평가항목 및 배점한도) 따르면, 제안서 평가는 기획재정부 예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조(제안서의 평가)에 따라 분야별 배점한도(기술능력 70: 입찰가격 30)를 기준으로 기술능력과 입찰가격에 대한 평가점수의 합으로 하며, 이 중 기술능력평가는 정성평가와 정량평가로 구분하여 평가할 수 있도록 하고, 정량평가의 평가항목은 제3항 각 호로 정하고 제5호에 따른 정량 필수 제안은 별표 14(정량 필수 제안 평가기준)에 따라 평가하고, 정량평가에 대한 총 배점한도는 제4항에 따라 20점을 초과할 수 없다고 규정되어 있다.

또한, 별표 14(정량 필수 제안 평가기준)은 수요기관의 장이 해당 사업과 관련

된 필수 제안에 대하여 평가기준, 평가방법 및 배점한도를 제안요청서에 명시한 경우에 적용하며, 수요기관의 장은 독점·배타적인 규격(기술, 품질, 성능)을 평가기준으로 제시하여서는 아니되며, 입찰자는 수요기관이 제시하는 기준을 충족하는 증명서류를 제출하여야 하며, 제출하지 않을 경우에는 0점을 부여하고, 정량 필수 제안 평가항목의 배점한도는 5점을 초과할 수 없다고 규정되어 있다.

[표 3] 별표 14 정량 필수 제안 평가기준

평가기준	평점
사업목적 달성을 위하여 반드시 필요한 규격(기술, 품질, 성능 등)으로서 수요기관이 제시하는 기준을 객관적인 자료로 증명한 경우	최대 5.0점
[주] - 수요기관의 장이 해당 사업과 관련된 필수 제안에 대하여 평가기준, 평가방법 및 배점한도를 제안요청서에 명시한 경우에 적용하며, 수요기관의 장은 독점·배타적인 규격(기술, 품질, 성능)을 평가기준으로 제시하여서는 안 된다. - 입찰자는 수요기관이 제시하는 기준을 충족하는 증명서류를 제출하여야 하며, 제출하지 않을 경우에는 0점을 부여한다. - 공동수급체가 평가기준을 충족한 경우 배점한도를 부여한다. - 정량 필수 제안 평가항목의 배점한도는 5점을 초과할 수 없다. - 평가집행자는 제9조 제9항에 따라 평가항목에 대하여 수요기관의 장과 협의 할 수 있다.	

다만, 규격가격 동시입찰은 입찰 전 평가기준 및 절차 등을 정해 이를 입찰에 참가하는 자가 열람할 수 있도록 정하고 있을 뿐, 세부 평가기준을 별도로 정하고 있지 않다.

따라서, ○○○○○○○○부는 규격가격 동시입찰 세부 평가기준에 대하여 관련 법령에서 별도로 정하고 있지 않은 만큼, 공단 및 조달청 「협상 세부기준」을 참고하여 제안서 평가 시 공정성과 투명성을 확보할 수 있도록 세부 평가기준을 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 감사대상 기간('22. 10월~'25. 10월) 중 ○○○○○○○○부에서 수행한 “국가 □□□□물질 측정소 및 측정기기 구축” 물품계약 낙찰자 선정에 대한 적정성을 확인한 결과, 일부 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

○○○○○○○○부는 규격가격 동시입찰에 대한 기술제안서 세부평가 기준이 관련 법령에서 별도로 정하고 있지 않아 공단 및 조달청 「협상 세부기준」을 참고하여 자체 세부평가 기준을 마련해서 [표 4]와 같이 낙찰자를 선정하였다.

[표 4] ‘국가 □□□□물질 측정소 및 측정기기 구축’(’00년 ~ ’00년) 물품 계약 낙찰자 선정 현황

구분	0000년	0000년	0000년	000년
낙찰자 선정 방식	규격가격 동시입찰	규격가격 동시입찰	규격가격 동시입찰	규격가격 동시입찰
제안서 평가 방법	자체 평가기준 적용(조달청 및 공단 ‘협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준’ 참고)			
제안서 평가요소 및 배점	< 생 략 >			
기술제안서 평가 배점 및 세부 평가기준	< 생 략 >			
입찰자별 제안서 평가결과 (00점이상 적격)	< 생 략 >			
낙찰자				

하지만, 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준에 따르면, “제품규격서”에 제시한 사양을 기준으로 측정기기별 제안사양의 적합(우수제품, 일반제품), 부적합에 따라 평가하도록 기준을 규정하였으나, 공단 및 조달청 「협상 세부기

준」과 비교 시 일부 상이한 부분을 확인하였다.

[표 5] 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준

구분	적합		부적합	비고
	우수 제품	일반 제품		
점수	배점의 00%	배점의 00%	배점의 00%	

첫 번째, ○○○○○○○부의 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준은 조달청 「협상 세부기준」 제10조의 3(대형사업의 필수 제안 등 평가방법)과 같이 제안 사항 중 반드시 필요한 규격의 충족 여부를 객관적인 자료의 확인이 가능한 경우에 한하여 평가하는 방법으로 별표 14(정량 필수 제안 평가기준)을 참고한 것으로 보이나, ○○○○○○○부의 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준과 비교해 보면, [표 6]과 같이 조달청 「협상 세부기준」에서는 배점한도를 20점을 초과할 수 없도록 규정하고 있으나, 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준에서는 배점을 00점으로 규정하였고, 조달청 「협상 세부기준」에서는 평점을 최대 5점을 초과할 수 없도록 규정하고 있으나, '00년, '00년, '00년 “기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준”에서는 일부 항목에 대해 배점을 00점으로 부여하였다.

그리고 ○○○○○○○부의 “정성평가(절대평가) 세부평가 기준”에서는 적합(우수, 일반), 부적합으로 0단계 등급으로 평가하고 있으나, 조달청 「협상 세부기준」 정량 필수 제안 평가기준에서는 객관적인 자료로 증명 여부만 확인하여 제출하지 않을 경우 0점, 충족할 경우 배점한도(0점)를 부여하도록 규정되어 있고,

사업목적 달성을 위하여 반드시 필요한 규격(기술, 품질, 성능 등)으로서 수요기관이 제시하는 기준을 객관적인 자료에 대하여 증명 여부만 확인하고 있다.

[표 6] ○○○○○○○부 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준 및 조달청 정량 필수 제안기준 비교

구분	○○○○○○○○부 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준	조달청 정량 필수 제안기준	비고
배점 한도	00점	00점	
평점 최대	00점('00년, '00년, '20년), 5점('00년)	0점	
등급 평가	0단계 등급(-----), 부적합	미제출 0점, 제출 배점한도(5점)	

두 번째, 공단 및 조달청 「협상 세부기준」 [별표 4-1] 제안서 평가방식에서는 입찰자의 수가 3개사 이하인 경우 평가위원이 세부평가 항목별로 5단계 등급(매우우수·우수·보통·미흡·매우미흡) 중 어느 하나의 등급을 부여하고 부여한 등급의 등급별 점수 구간을 10%, 20%로 배점 기준을 규정하였으나, 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 배점에서는 0단계 등급(-----)으로 적용하였고, 등급별 점수구간을 00%로 규정하였다,

[표 4]의 '00년 제안서 평가 결과를 확인한 결과, 0개 업체 중 0개 업체(㉠㉠㉠㉠(주), ㉠㉠㉠(주))는 00개 품목 중 대부분 품목을 우수제품으로 평가받지 못해 부적격으로 평가되었고, 0개 업체만 적격업체 평가 받아 가격입찰 후 계약을 체결하였다.

[표 7] ○○○○○○○부 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준 및 조달청 정량 필수 제안기준 비교

구분	○○○○○○○○부 기술제안 정성평가(절대평가) 세부평가 기준	공단 및 조달청 제안서 평가방식	비고
항목별 등급	0단계(-----)	5단계(매우우수·우수·보통·미흡·매우미흡)	
등급별 점수 구간	00%	10%, 20%	
'00년 평가결과	(주)◆◆◆◆◆◆◆◆ 00.000점(적격) 目目目目目目(주) 00.000점(부적격) ㉠㉠㉠(주) 00.000점(부적격)		

규격가격 동시입찰의 취지는 규격의 적격 여부를 판단하는 낙찰자 결정방식임에도 불구하고 규격입찰서 평가배점(100점) 중 00점을 규격에 대한 기술제안으로 ‘우열’을 가르는 정성평가(절대평가) 항목으로 편성하고, 해당 평가 항목에서 ‘일반제품’으로 평가를 받은 입찰자에게 배점 대비 00%의 점수를 부여하는 배점 방식은 점수 편차가 과도하여 평가의 변별력을 왜곡하고 결과적으로 입찰의 공정성과 투명성을 저해할 우려가 있다.

따라서, ○○○○○○○○부는 규격가격 동시입찰 방식으로 물품계약을 추진할 경우 공단 및 조달청 「협상 세부기준」을 면밀히 검토하여 평가등급 배분 기준, 평가등급별 가중치 설정, 상대평가 및 정성평가 비중 조정 등을 통해 공정성 및 투명성을 확보할 수 있도록 기술제안 세부 평가기준을 개선할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○○○○○부에서는 정성평가(절대평가)를 구성하고 그 평가방식은 조달청 「협상 세부기준」 별표 14에 명시된 정량 필수 제안 평가 기준을 적용함으로써 정성평가(절대평가)가 정량평가의 성격을 가진다고 볼 여지가 있는바, 절대평가의 내용을 정량평가로 조정하고 총 배점한도가 20점을 초과하지 않도록 구성하는

방안을 마련하고, 세부평가 배점의 경우 0단계 등급(-----)으로 적용하였고, 등급별 점수구간을 00%로 부여하는 방식은 등급별 점수 편차가 과도하여 변별력을 왜곡할 우려가 있으므로, 해당 기준을 면밀히 검토하고 항목별 등급을 5단계로 적용하여 공정성 및 투명성을 확보할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

환경시설이사(☆☆☆☆☆처장)는 규격가격 동시입찰 방식으로 물품계약을 추진할 경우 규격가격 동시입찰 취지에 맞게 공정성과 투명성을 확보할 수 있도록 기술제안 세부 평가기준에 대하여 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】